

Decreto 60 EXENTO

PROMULGA MODIFICACIÓN N° 3 AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE LA FLORIDA "VIALIDAD ESTRUCTURANTE"

MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA

Publicación: 09-FEB-2009 | Promulgación: 04-FEB-2009

Versión: Última Versión De : 04-MAR-2009

Url Corta: <https://bcn.cl/3nbt7>



PROMULGA MODIFICACIÓN N° 3 AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE LA FLORIDA "VIALIDAD ESTRUCTURANTE"

Núm. 60 exento.- La Florida, 4 de enero de 2009.-
Vistos y Considerando: El decreto exento N° 10 de fecha 4 de enero de 2006, que aprueba estudio de la Modificación al Plan Regulador Comunal, Plan Vial y da inicio al proceso de aprobación; Certificado de la Secretaria Municipal de fecha 13 de enero de 2006, que certifica la cantidad de cartas enviadas, adjuntando el listado de las organizaciones territoriales a las cuales se les envió y copia certificada de la carta tipo enviada; Copia certificada de la Carta Tipo enviada a las distintas organizaciones territoriales, de fecha enero 2006, con la información resumida de las materias a modificar y el día, hora y lugar de la celebración de la primera audiencia pública; Copia certificada del listado de organizaciones territoriales a quienes se le envió la carta tipo. Nota de Correos de Chile, Franqueo-Convenios, de fecha 11 de enero de 2006, a las 17:10 horas; Certificado de la Secretaria Municipal de fecha 18 de enero de 2006, que certifica que las copias fotostáticas adjuntas son copia fiel de los originales de las publicaciones del diario La Tercera, en las cuales se informa a los vecinos sobre el inicio del proceso de difusión y aprobación del proyecto "Modificación al Plan Regulador Comunal - Plan Vial" y se invita a participar de la Audiencia Pública de Información; Copia certificada de la publicación en el diario La Tercera, de fecha 13 de enero de 2006, en el cual se convoca a la comunidad a la 1ª Audiencia Pública de Información a celebrarse el día 18 de enero de 2006, en el Gimnasio del Colegio Bellavista, a las 19:00 hrs. Junto a esto señala que se podrá hacer retiro de la información concerniente, en la Secretaría de Asesoría Urbana de la Municipalidad; Copia certificada de la publicación en el diario La Tercera, de fecha 16 de enero de 2006, en el cual se convoca a la comunidad a la 1ª Audiencia Pública de Información a celebrarse el día 18 de enero de 2006, en el Gimnasio del Colegio Bellavista, a las 19:00 hrs. Junto a esto señala que se podrá hacer retiro de la información concerniente, en la Secretaría de Asesoría Urbana de la Municipalidad; Copia certificada de la Memoria Explicativa de la Modificación N° 3 al PRC-Plan Vial; Certificado N° 16 de la Secretaria Municipal de fecha 20 de enero de 2006, que certifica que con fecha 18 de enero de 2006 fue realizada la Audiencia Pública de Información,

contando con la asistencia de 125 personas; Copia certificada del listado de las personas que asistieron a la Audiencia Pública de Información, celebrada el día 18 de enero de 2006. Identificando el nombre, su dirección, la unidad vecinal, fono, cargo y firma; Certificado de la Secretaria Municipal de fecha 27 de enero de 2006, que certifica que en Sesión Ordinaria N° 19 del Consejo Económico y Social (CESCO), tuvo lugar la exposición del proyecto "Modificación al PRC - Plan Vial". Se especifica la asistencia; Copia certificada de la Citación a la Sesión Ordinaria N° 19 del CESCO; Certificado N° 17 de la Secretaria Municipal de fecha 31 de enero de 2006, que certifica que las copias fotostáticas adjuntas son copia fiel de los originales de las publicaciones del diario La Tercera, en las cuales se informa a los vecinos sobre la exposición pública de los documentos del proyecto "Modificación al Plan Regulador Comunal-Plan Vial"; Copia certificada de la publicación en el diario La Tercera, de fecha 20 de enero de 2006, en el cual se invita a la comunidad a la exposición pública de los documentos que forman parte del proyecto Modificación del PRC- Plan Vial, a realizarse desde el día 30 de enero de 2006 hasta el 10 de marzo de 2006, en la Casa del Emprendedor. Junto a esto señala que se podrán hacer observaciones por escrito, dirigidas al Alcalde e ingresadas en la Of. de Partes de la Municipalidad. También se podrá solicitar a su costa, copias de planos y documentos correspondientes al proyecto; Copia certificada de la publicación en el diario La Tercera, de fecha 27 de enero de 2006, en el cual se invita a la comunidad a la exposición pública de los documentos que forman parte del proyecto Modificación del Plan Regulador Comunal - Plan Vial, a realizarse desde el día 30 de enero de 2006 hasta el 10 de marzo de 2006, en la Casa del Emprendedor. Junto a esto señala que se podrán hacer observaciones por escrito, dirigidas al Alcalde e ingresadas en la Of. de Partes de la Municipalidad. También se podrá solicitar a su costa, copias de planos y documentos correspondientes al proyecto; Certificado de la Secretaria Municipal de fecha 14 de marzo de 2006, que certifica que la exposición pública de los documentos y planos del proyecto "Modificación al Plan Regulador Comunal - Plan Vial", se efectúa en la Casa del Emprendedor a partir del 30 de enero de 2006 hasta el 10 de marzo de 2006; Dos archivadores con los antecedentes certificados de la Memoria Explicativa y anexos, Texto Resolutivo, Estudio de Capacidad Vial y Planos de la Modificación, expuestos a público; Certificado de la Secretaria Municipal de fecha 5 de junio de 2008, que certifica que las copias fotostáticas adjuntas son copia fiel de los originales de las publicaciones del diario La Nación, en las cuales se invita a participar en la Audiencia Pública de Consulta correspondiente al proyecto "Modificación al Plan Regulador Comunal - Plan Vial"; Copia certificada de la publicación en el diario La Nación, de fecha 28 de mayo de 2008, en el cual se invita a la comunidad a participar en la Audiencia Pública de Consulta del proyecto Modificación del Plan Regulador Comunal-Plan Vial, a realizarse el día 11 de junio de 2008, a las 19:00 hrs., en el Auditorio Municipal. Junto a esto se señala que el período de recepción de observaciones por escrito se

mantiene abierto hasta el día 26 de junio de 2008; Copia certificada de la publicación en el diario La Nación, de fecha 4 de junio de 2008, en el cual se invita a la comunidad a participar en la Audiencia Pública de Consulta del proyecto Modificación del Plan Regulador Comunal - Plan Vial, a realizarse el día 11 de junio de 2008, a las 19:00 horas, en el Auditorio Municipal. Junto a esto se señala que el periodo de recepción de observaciones por escrito se mantiene abierto hasta el día 26 de junio de 2008; Certificado de la Secretaria Municipal de fecha 12 de junio de 2008, que certifica que con fecha 11 de junio de 2008, en el auditorio municipal, se realizó la Audiencia Pública de Consulta convocada para informar a la comunidad de las observaciones presentadas al proyecto; Copia certificada del listado de asistencia a la Audiencia Pública de Consulta, realizada el 11 de junio de 2008, a las 19:00 horas, en el auditorio municipal; Certificado de la Secretaria Municipal de fecha 30 de junio de 2008, que certifica que se ingresó a la Oficina de Partes de la Municipalidad un total de 83 observaciones al proyecto "Modificación al Plan Regulador Comunal - Plan Vial", entre las fechas 17 de junio de 2006 y 26 de junio de 2008. Se deja constancia además que no se consideró una observación por ingresar fuera de plazo y de la presentación del Informe Técnico al Concejo Municipal con la respuesta a la totalidad de observaciones; Copia certificada del Ord. N° 312 de fecha 9 de julio de 2008, del Director Jurídico a la Asesor Urbanista, informa acerca de la improcedencia de tener en cuenta observaciones efectuadas fuera de plazo; Dos Archivadores con copias certificadas de las observaciones de los vecinos hechas al proyecto "Modificación al Plan Regulador Comunal - Plan Vial" (original Seremi Minvu); Dos archivadores con copias certificadas de las observaciones de los vecinos hechas al proyecto "Modificación al Plan Regulador Comunal - Plan Vial" (copia); Certificado de la Secretaria Municipal de fecha 4 de julio de 2008, que certifica que en Sesión Extraordinaria N° 12 del CESCO, efectuada en el salón del Concejo Municipal, el día 3 de julio de 2008, tuvo lugar la exposición ante el CESCO del proyecto, con una síntesis de las observaciones hechas por la comunidad; Copia certificada de la citación al CESCO, de fecha 19 de junio de 2008, firmada por la Secretaria Municipal. Adjunta listado de asistencia; Copia certificada de la Carta del Director de la Conama Región Metropolitana al Alcalde Municipalidad de La Florida, de fecha 8 de abril de 2008, que adjunta copia de la resolución exenta N° 265, de la Conama Región Metropolitana de fecha 10 de abril de 2008, que califica ambientalmente el proyecto; Copia certificada de la resolución exenta N° 265 de la Conama Región Metropolitana de fecha 10 de abril de 2008, que califica ambientalmente el proyecto "Plan Vial, Modificación N° 3 al Plan Regulador Comunal de La Florida"; Copia certificada del Certificado de la Secretaria Municipal, de fecha 30 de julio de 2008, que indica que en Sesión Extraordinaria N° 287 de fecha 30 de julio de 2008, el Concejo Municipal, ante los antecedentes expuestos, adoptó varios acuerdos enumerados y detallados en el documento, respecto de las observaciones de los vecinos; Copia certificada del decreto exento N° 1.387 de fecha 26 de agosto de 2008 firmado por

la Secretaria Municipal, que declara aprobada la Modificación N° 3 al Plan Regulador Comunal de La Florida - Plan Vial, dando cumplimiento a los acuerdos adoptados por el Concejo Municipal, acogiendo las observaciones pertinentes para preparar expediente técnico para ser remitido a la Seremi Minvu Región Metropolitana; Copias certificadas de las cartas del Alcalde a los vecinos, todas de fecha 19 de agosto de 2008, respecto de la resolución del Concejo Municipal a las observaciones formuladas en el marco del Proyecto "Modificación N° 3 al Plan Regulador Comunal de La Florida - Plan Vial"; Copia certificada de la Guía de Entrega Empresas (Form. CI-04), de Correos de Chile, de fecha 29 de agosto de 2008 de 83 cartas; Cuadro Resumen de Ajustes a la versión expuesta al público, en virtud de las observaciones de los vecinos acogidas por el Concejo Municipal; Cuadro Resumen de Ajustes a la versión expuesta al público, en virtud de las observaciones realizadas por la Seremi Minvu Región Metropolitana (revisión preliminar); Cuadro Resumen de Ajustes a la versión expuesta al público, en virtud de lo dispuesto en la ley 19.939. Todos suscritos por la Asesor Urbanista. Acuerdo N° 64 Concejo Municipal S. Ordinaria 8 de 2 de febrero de 2009. Lo dispuesto en el art. 43 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y al art. 2.1.11 de su Ordenanza General. Lo establecido en la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; Y las facultades conferidas por la la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;

Decreto:

1. Promúlgase la Modificación N° 3 al Plan Regulador Comunal de La Florida "Vialidad Estructurante" consistente en: Artículo único: Modifícase el Plan Regulador Comunal de La Florida, aprobado por resolución N° 47/2000 del Gobierno Regional Metropolitano de fecha 6 de diciembre del 2000, publicado en el Diario Oficial del 17 de agosto del 2001 y sus rectificaciones y modificaciones posteriores en el sentido de modificar la Memoria Explicativa y la Tabla Referente a "Vialidad Estructurante" del artículo 44 de su Ordenanza Local. Lo que se grafica en el plano PRLF-3/08 Vialidad, escala 1:50001 que en este acto se aprueba y reemplaza a los Planos PRLF-3 Vialidad y Sector Centro. La única vía declarada camino público en la comuna es Américo Vespucio, R-70, en la cual se deberá respetar el DFL N° 850 del 12/0//97 del MOP, sin perjuicio de que al formar parte de la vialidad estructurante, igualmente quedará sujeto al cumplimiento de las disposiciones de la Ordenanza Local. La presente modificación de la Vialidad Estructurante Comunal está fundamentada en un Estudio de Capacidad Vial de las vías existentes y proyectadas para satisfacer el crecimiento urbano en un horizonte de diez años.

NOTA

Modifícase la Ordenanza local en el siguiente sentido: 1.- Se modifica la tabla del artículo 44 en los

términos que se individualizan en las siguientes tablas, las que se insertan a continuación formando parte del presente decreto para todos los efectos legales.

2. Agrégase a continuación del artículo 44, el artículo 45 transitorio siguiente:

Artículo 45 transitorio: "Las vías locales y de servicio, a diferencia de las de mayor jerarquía, están afectas a declaratoria de utilidad pública en los términos señalados en el artículo N° 33 de la ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades".

Prorrógase por cinco años la afectación a utilidad pública de la vialidad de jerarquía colectora, la que regirá en pleno derecho a partir de la fecha prevista para su caducidad en el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

NOTA:

El N° 2 del DTO 202 exento, M. de La Florida, publicado el 04.03.2009, modificó la referencia que indica en el plano PRLF-3-09 del inciso 2° del Art. único. No fue posible componer su texto actualizado por cuanto la referencia no existe en el inciso 2°.

Anótese, comuníquese, notifíquese, manténgase una copia íntegra de este texto en la Oficina de Partes y Archivo, Sugerencias y Reclamos, y hecho, archívese.- Jorge Gajardo García, Alcalde.- Dina Castillo González, Secretaria Municipal.

VER DIARIO OFICIAL PÁGINAS 8 a 12.